

1504666-12.2020.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2189285/2020 - 03º D.P. SOROCABA, 8407703 - 03º D.P. SOROCABA, 4422/20/607 - 03º

D.P. SOROCABA, 2189285 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504666-12.2020.8.26.0602 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504666-12.2020.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2189285/2020 - 03º D.P. SOROCABA, 8407703 - 03º D.P. SOROCABA, 4422/20/607 - 03º

D.P. SOROCABA, 2189285 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

LUIZ CARLOS DA SILVA e RAFAEL RODRIGO DE CAMARGO PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 17 de julho de 2020, próximo ao Terminal

Rodoviário, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso de agentes, um aderindo previamente à conduta do outro, mediante violência física consistente em desferir um golpe sufocante aplicado com o braço no pescoço da vítima M.C.S.O e em tampar a boca desta, subtraíram para si, documentos pessoais, óculos de grau, e o valor de R\$ 60,00 da vítima I.M.O, e a bolsa com os pertences e o valor de R\$ 50,00 da vítima M.C.S.O.

Segundo consta, no dia 17 de julho de 2020, as vítimas caminhavam pela via pública nas proximidades do Terminal Rodoviário em direção ao Hospital Regional, quando foram abordadas pelos denunciados.

Na ocasião, um deles desferiu um golpe sufocante na vítima M.C.S.O, segurando-a pelo pescoço, enquanto o outro tampou a boca da vítima para que ela não gritasse, subtraíram os pertences das vítimas e, após o roubo, saíram andando tranquilamente pelo local.

No dia 24 de julho de 2020, por volta das 10 horas, a vítima M.C.S.O andava pela mesma localidade quando avistou os mesmos autores, trajando as mesmas roupas da data do outro roubo, e acionou a polícia, reconhecendo-os, sem qualquer dúvida.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 05).

A denúncia foi recebida e o réu, citado, apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas de acusação, passando-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Da materialidade.

Sem nexos causal com a autoria, porque houve dúvidas no reconhecimento do réu.

Da autoria e dos fatos.

Para os fatos narrados na inicial, não há prova suficiente para a condenação.

É que o réu não foi reconhecido em juízo pela vítima.

Assim, não há como condenar o réu sem uma prova firme e segura, diante do fato de que em juízo, não foi reconhecido pela vítima como o autor dos fatos narrados na denúncia.

Ademais, o MP posicionou-se pela improcedência da ação.

Diante disso, não há como condenar o réu.

Assim, sob o império do artigo 155, do Código de Processo Penal, nenhuma prova firme, segura e convincente foi produzida contra o réu, para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A prudência aconselha que na dúvida, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente.

Finalmente, menciona a jurisprudência:

“Imperioso é o desate absolutório, já que os fatos descritos na inicial acusatória não restaram incontroversos perante o N. Juízo a quo, sendo certo que ninguém pode ser condenado sem que haja demonstração segura de que realizou a conduta que lhe foi atribuída na exordial” (Apelação Criminal nº 1500492-46.2019.8.26.0617, pela 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Newton Neves, j. 17/6/21).

“Não se justifica sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elemento de certeza” (STF, 1ª Turma HC 73.338/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, j. 19/12/96).

“Pois, como se sabe, para a condenação criminal, por tudo de infamante que ela acarreta, exige-se certeza absoluta de responsabilidade daquele apontado como autor do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível, pois, no caso do processo penal, essa dúvida deve favorecer a Defesa” (Apelação Criminal nº 0000721-38.2015.8.26.0450, pela 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Marcelo Gordo, j.17/6/21).

POSTO ISSO, julgo improcedente a ação penal e em consequência, absolvo o réu LUIZ CARLOS DA SILVA, já qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

JOSE CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA